عقد إسناد الكوادر الوطنية المشتركة

الكوادر الوطنية المشتركة — هيكل مسودة داخلية

مسودة داخلية — غير نهائية. لا تُرسل ولا يُوقَّع عليها. الهيكل والصياغة بانتظار الرد القانوني الكامل (مهمتا BP_AI_Tasks: legal-to-badr-20261022-albir-abdulmohsen وbadr-2026-10-22-legal-abdulmohsen-nat-talent). البنود بين الأقواس مفتوحة للقرار.

أُبرم هذا العقد بتاريخ **[التاريخ]** بين شركة بزنس بارتنر سلوشنز، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم 1009014355، الرياض، العاملة بموجب الترخيص الموصوف في **[وصف الترخيص — يُرفق الترخيص ويُتحقق من نطاقه قبل استعمال هذه الصياغة]** («بزنس بارتنر»)، وشركة **[اسم العميل]** ، سجل تجاري رقم **[رقم السجل]** ، وعنوانها **[العنوان]** ، ومفوّضها بموجب **[التفويض]** («العميل»).

1. التعريفات

1-1 «الموظف المُسنَد»: سعودي الجنسية يُسنَد إلى العميل بموجب ملحق إسناد. «صاحب العمل المسجَّل»: الجهة المسجَّلة لدى الجهات المختصة والتأمينات الاجتماعية صاحب عمل للموظف المُسنَد، وهي **[العميل — الخيار (أ)]** . «ملحق الإسناد»: الملحق (1). «سجل الساعات»: سجل ساعات العمل المعتمد من العميل. «المخرجات»: نتاج العمل الموصوف في ملحق الإسناد. «النطاق»: المهام وحدودها كما في ملحق الإسناد. ولـ«الساعات» و«الأتعاب» المعنى الوارد في الملحقين (1) و(2).

2. الخدمات والأدوار

2-1 يوجّه العميل العمل اليومي للموظف المُسنَد ضمن النطاق. وتتولى بزنس بارتنر الاختيار والمطابقة والتدريب والتطوير ومتابعة الأداء ومعالجة الجدولة والاستبدال.

2-2 **[هيكل التوظيف. الخيار (أ) (افتراض عمل): العميل صاحب العمل المسجَّل بعقد جزئي أو مرن حقيقي (نموذجه في الملحق 3)، وبزنس بارتنر تدير وتفوتر خدماتها. الخياران (ب) و(ج): النص محجوز إلى أن يُؤكَّد نطاق الترخيص، ولا يُكتب قبل ذلك.]**

3. العمل الحقيقي والنزاهة

3-1 كل إسناد عمل حقيقي بمخرج للعميل وسجل ساعات ونطاق موقّع. ولا يسجّل أي طرف موظفاً أو يُبقي تسجيله بلا عمل فعلي، ولكل طرف إنهاء الإسناد فوراً إن حدث ذلك.

3-2 تُحفظ سجلات العمل والتدريب لكل موظف مُسنَد، ويحق للعميل الاطلاع عليها، ويتعاون كل طرف مع الجهات المختصة وأي تفتيش. وتُعرض السجلات المحتوية على بيانات شخصية على الجهات بالقدر المطلوب فقط، ويُخطَر الموظف.

3-3 لا يُقدَّم أي موظف مُسنَد على أنه يُحتسب لأكثر من كيان.

4. التزامات العميل بصفته صاحب العمل المسجَّل

4-1 يسجّل العميل الموظف المُسنَد لدى الجهات المختصة والتأمينات الاجتماعية، ويدفع الأجر في موعده عبر نظام حماية الأجور، ويوفّر التأمين الطبي ومستحقات نهاية الخدمة والإجازات، ويحتفظ بسجلاتها.

4-2 يحدد العميل المهام ضمن النطاق، ويوفّر الصلاحيات والأدوات وبيئة عمل آمنة، ويعتمد سجل الساعات خلال **[أيام الاعتماد]** أيام. ولا يكلّف بعمل خارج النطاق أو الساعات المتفق عليها دون تعديل كتابي لملحق الإسناد.

4-3 يعوّض العميل بزنس بارتنر عن مطالبات العمل والغرامات الناشئة عن تصرفه أو تقصيره بصفته صاحب عمل. **[نطاق التعويض محجوز للمراجعة القانونية.]**

5. الأتعاب والدفع والتعليق

5-1 الأتعاب كما في الملحق (2) وهي قبل ضريبة القيمة المضافة (15%). **[هيكل الفاتورة: شاملة أو أتعاب إدارة منفصلة. توصي القانونية بفاتورتين منفصلتين في الخيار (أ). قرار المالك معلّق.]** تُصدر الفواتير شهرياً وتُسدَّد **[شروط الدفع]** ؛ وللتأخر **[شروط التأخر]** .

5-2 الأجر المرتبط بالأداء، إن وُجد، يُتفق عليه في ملحق الإسناد ويُدفع للموظف عبر كشف صاحب العمل المسجَّل ليدخل في أجر التأمينات: **[شروط الأجر المتغير]** .

5-3 يحق لبزنس بارتنر تعليق خدماتها عند عدم الدفع، دون المساس بأجور الموظف المستحقة على صاحب العمل المسجَّل.

6. الاستبدال

6-1 إن غاب الموظف المُسنَد أكثر من **[أيام الاستبدال]** أيام أو غادر، تقترح بزنس بارتنر بديلاً خلال **[مدة الاستبدال]** . ويلزم للبديل موافقة العميل وعقد جديد وتسجيل جديد، دون ازدواج في الاحتساب أو الأتعاب.

INTERNAL DRAFT — NOT FINAL

7. السرية والبيانات الشخصية

7-1 يلتزم الطرفان باتفاقية عدم الإفصاح الموقّعة بينهما ولا يلغيها هذا العقد ولا يمسّها أي بند اتفاق كامل. وتمتد السرية إلى أجهزة العميل وحساباته التي يستعملها الموظف المُسنَد.

7-2 دور كل طرف في معالجة البيانات الشخصية للموظف (مسؤول معالجة أو معالج) هو **[أدوار البيانات]** . ولا تُنقل البيانات الشخصية خارج المملكة إلا عند الضرورة وبوجه نظامي.

8. تعارض المصالح

8-1 لا تُسند بزنس بارتنر الموظف نفسه إلى منافسين مباشرين للعميل إلا بموافقة كتابية من الطرفين. وتفصل معلومات كل عميل، ويتعهد الموظف كتابةً بعدم استعمال معلومات عميل لآخر.

8-2 يحق للعميل رفض إسناد موظف بعينه لسبب معقول، وتُعاد المواد عند انتهاء الإسناد.

9. بيان التوطين

9-1 لا تلتزم بزنس بارتنر بأي نتيجة أو نطاق في برنامج نطاقات، ولا بأن يُحتسب موظف واحد لأكثر من منشأة. ويتبع العد الشروط الرسمية وقت الاحتساب والهيكل المسجَّل لدى الجهات المختصة. ولا تسجّل بزنس بارتنر موظفاً لدى منشأة أخرى بقصد رفع نسبتها.

10. المدة والإنهاء

10-1 المدة: **[عدد الأشهر]** شهراً من تاريخ البدء، ولا تتجاوز 12 شهراً للعمل المرن لدى صاحب عمل واحد. إشعار الإنهاء: **[أيام الإشعار]** يوماً، وتستحق أتعاب بزنس بارتنر عن مدة الإشعار.

10-2 **[في الخيار (أ) تقع مستحقات نهاية الخدمة وأجور المدة المتبقية عند الإنهاء المبكر بلا سبب مشروع على العميل بصفته صاحب العمل. قرار المالك والتحقق القانوني معلّقان.]**

11. المسؤولية

11-1 تُحدَّد مسؤولية بزنس بارتنر بأتعاب آخر 12 شهراً، عدا الغش والخطأ الجسيم. **[السقف والاستثناءات محجوزة للمراجعة القانونية النهائية.]**

12. أحكام عامة

12-1 يملك العميل نتاج العمل الذي ينشئه الموظف المُسنَد له. وتُعتمد إجازات الموظف وغيابه من **[جهة اعتماد الإجازات]** وتُنسَّق مع سجل الساعات.

12-2 القوة القاهرة والتنازل عن العقد والإشعارات: **[محجوزة للصياغة القانونية]** .

12-3 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية وتختص محاكم الرياض حصرياً. وقد حُرّر بالعربية والإنجليزية، وعند الاختلاف يُعتد بالنص العربي.

شركة بزنس بارتنر سلوشنز
باهر بكر علي مقنص — المدير العام

التوقيع / التاريخ

شركة [اسم العميل]
[اسم المفوّض] — **[الصفة]**

التوقيع / التاريخ

INTERNAL DRAFT — NOT FINAL

الملحق (1) — ملحق الإسناد (واحد لكل موظف)

البند	التفصيل
الوظيفة	[ROLE]
صيغة التعاقد	[part-time / flexible / remote / project]
الساعات الشهرية والأيام والأوقات	[HOURS]
النطاق والمخرجات	[SCOPE]
تاريخ البدء والمدة	[START] / [PERIOD]
الأجر المرتبط بالأداء	[VARIABLE_PAY_TERMS]

الملحق (2) — الأتعاب (ريال شهرياً، قبل الضريبة)

الوظيفة	للساعة	20 ساعة شهرياً	40 ساعة شهرياً	80 ساعة شهرياً	120 ساعة شهرياً	شهر بدوام كامل
الموارد البشرية	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
المحاسبة	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
التسويق	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
المبيعات	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
المشتريات	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
الدعم الإداري	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
إدارة المشاريع	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
الهندسة	98	1,960	3,920	7,840	11,760	11,380

الأسعار من بطاقة أسعار بزنس بارتنر ويجب أن تطابق العرض الموقّع.

الملحق (3) — نموذج عقد العمل الجزئي أو المرن

[محجوز: نموذج عقد العمل بين صاحب العمل المسجَّل والموظف المُسنَد. يجب أن يطابق ما تصفه هذه الشروط (الدور والساعات والأجر والمدة) وأن يُصاغ مع المستشار القانوني قبل الاستعمال.]